

[22] [통보] 사항

1. 제 목 : 농지보전부담금 환급청구 지연
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○지역본부에서는 “□□□□클러스터 산업단지” 조성사업과 관련하여 지구 내 편입된 농지의 전용에 따른 농지보전부담금을 아래 [표 48]과 같이 납부하였다.

[표 48] 농지보전부담금 납부현황

일자	납부내역	납부금액	비고
2014. 6. 18.	▪ 농지보전부담금 납부	▪ 191,113,600원	
2016. 8. 25.	▪ 농지보전부담금 환급금 환입	▪ (-)2,279,790원	▪ 실시계획 변경 승인에 따른 농지보전부담금 변경 결정
계		▪ 188,833,810원	

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

농지보전부담금 감면대상 및 감면비율을 규정한 「농지법」 시행령 별표2에 따르면 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조제8호에 따른 산업단지(‘국가산업단지’ 포함)에 대해서는 농업진흥지역 밖의 농지를 전용하는 경우 농지보전부담금을 100% 감면하도록 되어 있으며, 택지³⁵⁾로 조성하는 경우에 한해 감면대상에서 제외하도록 되어 있다.

35) ♡ 처 법령해석에 따르면 농지보전부담금 감면대상인 산업단지는 다양한 기능을 가진 용지로 구성된 일단의 토지라는 점 등 고려할 때 주택용지와 관련성이 있다는 이유로 산업단지 중 농지보전부담금 감면대상에서 제외되는 택지의 적용범위를 지나치게 확대한다면 「농지법 시행령」 별표2 나목에서 산업단지를 농지보전부담금 감면대상으로 정하는 취지를 훼손할 우려가 있으며, 농지보전부담금 감면대상에서 제외되는 택지의 범위는 주택용지와 관련성이 있다는 이유만으로 확대하는 것은 타당하지 않다고 할 것이고, 주택용지와 이를 직접 지원하는 용지만을 포함하는 것으로 보아야 한다고 해석(안건번호 16-0202, 2016. 7. 21.)

따라서 국가산업단지의 경우 농지보전부담금 납부시 산업단지 내에서 택지로 조성된 구역을 구분하여 해당 택지구역에 대해서만 농지보전부담금을 납부하여야 한다.

그러나 □□□□클러스터의 경우 상업용지, 주차장, 주유소, 종교용지(이하 ‘상업용지등’이라 한다)가 산업단지 내에서 택지로 조성된 경우에 해당되는 단독·공동주택용지, 준주거용지, 근린생활시설용지(이하 ‘택지조성구역’이라 한다)와 명백히 구분되어 조성되었음에도, 농지법 시행령에서 정한 농지보전부담금 감면규정을 적용 받지 못하여 위 상업용지등에 대한 농지보전부담금 71,875,410 원을 과다 납부하였다.

5. 조치할 사항

○○지역본부장은

과다 납부한 □□□□클러스터지구 농지보전부담금 72백만 원(환급가산금 별도)에 대해 환급방안을 강구하시기 바랍니다(통보).